

1. El Contrato de Trabajo

Es un acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución.

Derechos y obligaciones

Para el Trabajador:

- Derechos: Ocupación efectiva, promoción profesional, no discriminación, integridad física y percepción puntual del salario.
- Obligaciones: Cumplir con las órdenes del empresario, actuar con buena fe, no concurrir con la actividad de la empresa y contribuir a la mejora de la productividad.

Para el Empresario:

- Derechos: Dirigir el trabajo, dictar órdenes e instrucciones y sancionar incumplimientos.
- Obligaciones: Pagar el salario, dar de alta en la Seguridad Social, cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y respetar la dignidad del trabajador.

Tipos de contrato de trabajo

a. Según la jornada:

- A tiempo completo: La jornada coincide con la máxima legal o establecida en el convenio.
- A tiempo parcial: Se trabaja durante un número de horas inferior a la jornada completa.

b. Según la duración:

- Indefinidos: No hay una fecha de finalización. Incluye el contrato fijo-discontinuo.
- De duración determinada (Temporales):

Circunstancias de la producción: Incremento ocasional o imprevisible de la actividad.

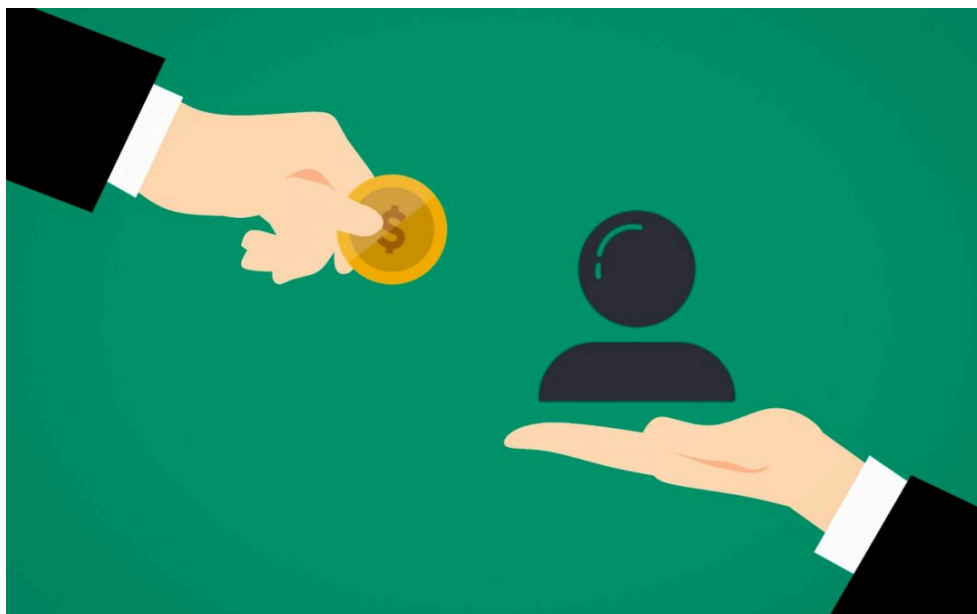
Sustitución: Para cubrir la ausencia de un trabajador con derecho a reserva del puesto.



2. Incentivos a la Contratación

El Estado ofrece beneficios económicos a las empresas para fomentar el empleo en colectivos específicos.

- Bonificaciones a la contratación indefinida: Suelen aplicarse al contratar a jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años o personas con discapacidad. Consisten en cuantías fijas mensuales que se descuentan de las aportaciones empresariales.
- Bonificaciones en supuestos excepcionales de temporalidad: Principalmente en contratos de sustitución de personas en situaciones de riesgo durante el embarazo o maternidad/paternidad.
- Contratación a tiempo parcial: Incentivos para fomentar el empleo juvenil mediante contratos pensados para la formación o el aprendizaje.
- Reducciones de cuotas a la Seguridad Social: Son beneficios que disminuyen directamente el porcentaje de cotización en casos específicos.



3. El Salario

El salario es la contraprestación económica que recibe el trabajador por parte del empresario a cambio de la prestación de sus servicios.

Retribuciones

a. Salario base: Parte de la retribución fijada por unidad de tiempo o de obra, determinada generalmente por convenio colectivo según la categoría profesional.

b. Complementos salariales: Cantidades que se añaden al salario base por causas específicas:

- Personales: Antigüedad, idiomas, títulos.
- De puesto de trabajo: Penosidad, toxicidad, peligrosidad, nocturnidad o turnicidad.
- Por calidad o cantidad de trabajo: Primas, incentivos, plus de asistencia y horas extraordinarias.
- Pagas extraordinarias: El trabajador tiene derecho a dos al año (una en Navidad y otra según convenio). Pueden estar prorrateadas mensualmente.

c. Complementos no salariales: Cantidades que percibe el trabajador para compensar gastos o necesidades, pero que no retribuyen el trabajo en sí.

- Indemnizaciones por gastos de viaje (dietas, kilometraje).
- Plus de transporte y distancia.

- Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos.

Deducciones

Son las cantidades que se restan del salario bruto para obtener el salario neto:

1. Aportaciones a la Seguridad Social: Cotizaciones por contingencias comunes, desempleo y formación profesional.

2. IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): Retención a cuenta del impuesto sobre la renta del trabajador (varía según ingresos y situación familiar).

3. Otras: Anticipos, valor de productos recibidos en especie o embargos judiciales.

